МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.07.18 № 01/940

танай 2023.06.12-ны № 4/3257-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Таны 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 4/3257 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн “Мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, шинжлэн үнэлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөх журам”-ын төсөлтэй танилцаад дараах саналтай байна.

1. Журмын төслийн хоёрдугаар хавсралтын “а”-ийн 8-д заасны дагуу гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарт иргэний мэдээллийг шууд гаргаж өгөх нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт “Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд, эсхүл мэдээллийн эзэн зөвшөөрөл өгснөөс бусад тохиолдолд мэдээллийг гадаад улс дахь хүн, хуулийн этгээд болон олон улсын байгууллагад дамжуулан өгөхийг хориглоно”, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4 хэсэгт “Монгол Улсын олон улсын гэрээ, олон улсын болон гадаад улсын цагдаагийн байгууллагатай байгуулсан хамтын ажиллагааны баримт бичигт заасан бол тэдгээрт энэ хуулийн 61.1-д заасан мэдээллийг өгч болно” гэсэн заалтуудтай зөрчилдөхөөр байх тул хуульд нийцүүлэх.

2. Журмын төслийн Хоёрт “Мэдээллийн сан бүрдүүлэх” гэж томьёолсон нь журмын нэртэй нийцэхгүй байгаагаас гадна мөн хэсгийн 2.3-т “шүүхийн шийдвэрээр эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн, чөлөөлсөн, албадлагын арга хэмжээ зэрэгтэй холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх журмыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргатай хамтран батална” гэсэн зохицуулалт нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт заасан “Захиргааны хэм хэмжээний акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг ойлгоно”, 60 дугаар зүйлийн 60.1.2 дахь заалтад заасан “тусгайлан эрх олгосон тухайн хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх”, 59 дүгээр зүйлийн 59.2 дахь хэсэгт заасан “Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах эрхээ бусад этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно” гэж тус тус зохицуулсантай зөрчилдөх эсэхийг дахин нягтлах.

3. Журмын төслийн Гурав болон Дөрөвт мэдээллийг “шилжүүлэх”-тэй холбоотой харилцааг давхардуулан зохицуулахаар томьёолсныг залруулах.

Түүнчлэн төслийн Гурвын 3.1-д тусгасан мэдээллийг “үнэлэн шинжлэх”, 3.2-т заасан “шинжлэн үнэлэх”-д баримтлах шинжилгээний “арга, чиглэл”-ийг хэрэгжүүлэх бүтцийн нэгжийг зөв тогтоох шаардлагатай гэж үзэж байна.

Учир нь мэдээлэл нийлүүлэгч цагдаагийн байгууллага, шүүхийн болон төрийн бусад байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэл дээр ажиглалт хийх, ярилцлага хийх, таамаглал дэвшүүлэх, системийн анализ хийх асуудлыг “мэдээллийн сан хариуцсан нэгж” эрхлэх боломжгүй бөгөөд хэрвээ энэ төрлийн ажиллагааг уг нэгж нь журмын 3.6-д заасны дагуу явуулаад тодорхой арга хэмжээг мөн журмын 4.1-д заасны дагуу авбал энэ нь бие даасан, хараат бусаар үйл ажиллагаа

15002167

явуулж байгаа төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөхцөл байдлыг бий болгохоос гадна цагдаагийн байгууллагын бусад бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагаатай давхардаж болзошгүй болно.

4. Тус журмыг батлахад үндэслэл болгосон Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.6 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 61.1.19-д зааснаас бусад мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөх журмыг дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” гэж зохицуулжээ. Иймд уг зохицуулалттай нийцүүлэн журмын нэрэнд заасан “шинжлэн үнэлэх” гэснийг “үнэлэн шинжлэх” гэж залруулах.

5. Журмын төслийн 1.1-д “Энэхүү журам нь цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангийн гэмт хэрэг зөрчил, ял шийтгэлийн мэдээллийн сан ...-д мэдээлэл цуглуулах ...” гэж заажээ. Үүнээс үзэхэд цагдаагийн байгууллагын холбогдох сан нь дотроо “гэмт хэрэг, зөрчил, ял шийтгэлийн мэдээллийн сан”-тай байх байдлаар тусгагдсан байгаа нь зөв эсэхийг тодруулах.

6. Журмын төслийн 5.6.1-д “иргэншил” (энэ томьёолол нь Англиар “civilization” гэж, Орос хэлээр “цивилизация” гэж орчуулагдана) гэсэн нэр томьёо хэрэглэснийг “иргэний харьяалал” гэж залруулах.

7. Журмын төслийн 5.9-т хугацаа заасан “5.9” гэсэн буруу эшлэл тусгасныг залруулах.

Журмын төслийг эцэслэн боловсруулахдаа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.12-д тодорхойлогдсон хүний эмзэг мэдээлэл болох “ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн”-тэй холбоотой мэдээллийг хамгаалах хүрээнд түүнчлэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар “ялтай байдал” гэсэн ойлголт байхгүй болсныг харгалзан, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хүрээнд энэ төрлийн мэдээлэл нь ямар мэдээлэл ашиглагчид “хязгаарлалттай” байх, ямар мэдээлэл ашиглагчид “хаалттай” байх, тухайн мэдээлэл нь мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн үндсэн дээр ашиглагддаг байх зохицуулалтыг тодорхой тусгах шаардлагатай гэж үзэж байна.

Санал авахаар ирүүлсэн энэхүү журмын төсөл нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасан захиргааны акт гаргах үндэслэл, шаардлага, зорилт, актыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөц, техник, эдийн засгийн тооцоо, тухайн захиргааны хэм хэмжээний актын эдийн засаг, нийгмийн харилцаанд үзүүлэх нөлөөлөл, үр дагаврыг урьдчилан судалж, тооцоолсон танилцуулгын хамт ирүүлээгүй байгаад хойшид анхаарах нь зүйтэй.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН